都安瑶族自治县“2·8”道路交通事故调查报告

2018年02月08日14时30分，在我县九渡乡九渡村下农屯路段发生一起死亡1人的道路交通事故。

为查明事故原因，吸取事故教训，防范类似事故发生，根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院493号令)、《广西壮族自治区安全生产条例》等有关法律法规的规定，受自治县人民政府的委托，我局成立“2·8”一般道路交通事故调查小组（以下简称“调查组”），负责对该起事故的调查认定。

“调查组”通过科学严谨、依法依规、实事求是、周密细致的现场勘察、调查取证、综合分析，查明了事故发生的经过原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员及责任单位的处理建议和事故防范及整改措施建议。现将有关情况报告如下:

一、基本情况

（一）事故当事人情况

麦**，男，55岁，出生日期: 19**年**月**日，系广西武鸣县**********居民，机动车驾驶证号：45********，档案编号: 450101461425,准驾车型:B2,交通方式:驾驶桂A3****号牌中型自卸货车，联系电话：139********。

经调查，发现驾驶人酒后驾车。

（二）事故车辆基本情况

桂A3****号牌中型自卸货车，机动车所有人：麦**，所有人地址：广西武鸣县******号，品牌型号：福狮牌LFS3050LQ，发动机号码：J1L1A00528，车辆识别代号：LGGR0B126AL522962。注册登记日期：2010年06月08日，检验有效期止：2018年06月30日。

（三）事故道路基本情况

事故现场位于都安县九渡乡九渡村下农屯路段，属屯级路，道路呈南北走向，南向道路往都安县九渡乡九渡村下农屯方向，北向道路往都安县九渡乡九渡街方向。道路坡度陡峭，道路有效路面宽度为280cm，路面性质为沙石路。

二、事故经过及救援情况

（一）事故经过

2018年02月08日14时左右，麦**饮酒后（经广西正廉司法鉴定中心检验，在麦**的心脏血液中检出乙醇，含量为44.8毫克/100毫升）驾驶桂A3**号牌中型自卸货车由九渡村下农屯驶往九渡街方向，行至九渡村下农屯路段时，车辆发生侧翻，造成麦**死亡及车辆损坏的道路交通事故。

（二）事故救援情况

2018年02月08日14时05分，都安瑶族自治县公安局交通管理大队事故处理中队值班民警接到都安县110指挥中心指令：有人电话报案称有一辆桂A3**号牌货车在九渡乡九渡村下农屯

路段发生侧翻，事故中一人死亡，要求交警出警处理。接到报案后，交通管理大队事故指导员黄敏华及民警韦潇晗等赶赴现场进行现场勘查、调查取证等工作。

初步调查，事故造成1当场死亡。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

事故造成麦**当场死亡，桂A3**号牌中型自卸货车损坏，直接经济损失1000元人民币。

死亡人员情况：麦**，男，55岁，出生日期：19**年**月**日，系广西武鸣县********号居民。

四、事故发生的原因和事故性质

（一）事故原因

麦**在饮酒后驾驶机动车上道路行驶，未按照操作规范安全驾驶、文明驾驶，其违法过错行为是引发事故的根本原因。

（二）事故性质

通过对事故发生的原因进行综合分析，经调查组认定，该事故属于生产安全事故，是一起机动车驾驶人违反行驶规定造成的一般道路交通事故。

五、责任分析及处理建议

责任认定：麦**的行为违反《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款 “机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶。”、第二十二条第二款“ 饮酒、服用国家管制的精神药品或者麻醉药品，

或者患有妨碍安全驾驶机动车的疾病，或者过度疲劳影响安全驾驶的，不得驾驶机动车。”之规定，其过错行为是引发事故的根本原因。根据《道路交通事故处理程序规定》第四十六条第一款第（一）项之规定，麦**应承担事故的全部责任。

麦**涉嫌交通肇事罪，因其已经在事故中死亡，无法追究其刑事责任。

六、事故防范措施及建议

（一）积极推进“党政负责，部门主管，群众参与，社会联动”的道路交通安全社会化管理模式，提高事故的预防能力。

（二）加大宣传教育力度，提高广大交通参与者自觉遵守交通法规的安全意识，摒弃不文明的交通陋习，消除事故隐患。

（三）深化客货运车辆和驾驶人源头管理，督促企业加强对车辆的安全检验和驾驶人的教育管理，消除道路安全隐患。

（四）加强道路巡逻管控，严惩交通违法行为。

都安瑶族自治县“2·8”道路交通事故调查小组

2018年3月9日